

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3718/2538

นาง พรพันธ์ แพทย์ประทุม
นาง ทองใบ วันคำ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 42

การร้องขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกโดยสภาพเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ร้องเมื่อผู้ร้องถึงแก่ความตายสิทธินั้นย่อมระงับไม่ตกทอดไปยังทายาทฉะนั้น จ. ซึ่งเป็น ทายาทผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนผู้ร้องหาได้ไม่เมื่อไม่อาจเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ได้ จ. จึงเป็น บุคคลนอกคดีไม่อยู่ในฐานะที่จะฎีกาได้

คดี นี้ สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ตั้ง นาง พรพันธ์ แพทย์ประทุม ผู้ร้อง เป็น ผู้จัดการมรดก ของ นาง พุดทาหรือพุทธา ไบลาดหรือโบราณหรือสมบัติทอง ต่อมา ผู้คัดค้าน ขอให้ เพิกถอน ผู้ร้อง ออกจาก การ เป็น ผู้จัดการมรดก และ แต่งตั้ง ผู้คัดค้าน เป็นผู้จัดการมรดก

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ถอน ผู้ร้อง ออกจาก การ เป็น ผู้จัดการมรดกและ ตั้ง ผู้คัดค้าน เป็น ผู้จัดการมรดก ของ นาง พุดทาหรือพุทธา ไบลาด หรือ โบราณหรือสมบัติทอง ผู้ตาย แทน ให้ มีสิทธิ และ หน้าที่ ตาม กฎหมาย

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ระหว่าง อุทธรณ์ ผู้ร้อง ถึงแก่กรรม ร้อยตำรวจโท แจ่ม แพทย์ประทุม สามี ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ เข้า เป็น คู่ความ แทน

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 วินิจฉัย ว่า สิทธิ ใน การ ร้องขอ เป็นผู้จัดการมรดก เป็น สิทธิ เฉพาะตัว ไม่ ตกทอด ไป ยัง ทายาท ให้ยก คำร้องและ จำหน่ายคดี จาก สารบบความ

ร้อยตำรวจโท แจ่ม แพทย์ประทุม ใน ฐานะ ทายาท ของ ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ ร้อยตำรวจโท แจ่ม ฎีกา ว่า ตน มีสิทธิ เข้า เป็น คู่ความ แทนที่ ผู้มรณะ เพราะ เป็น ทายาท ผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 นั้น เห็นว่า การ ร้องขอให้ ศาล แต่งตั้ง เป็น ผู้จัดการมรดก โดยสภาพ ย่อม เป็น สิทธิ เฉพาะตัวของ ผู้ยื่นคำร้อง ต่อ ศาล และ ใน กรณี ที่ ผู้ยื่นคำร้อง ยื่น คำร้อง ไว้ แล้วต่อมา ได้ ถึงแก่ความตาย ลง สิทธิ นั้น ก็ ย่อม จะ ระงับ สิ้นสุด ไป ด้วยไม่ ตกทอด ไป ยัง ทายาท สำหรับ คดี นี้ ปราบฎีกา ผู้ร้อง ถึงแก่ความตายใน ระหว่าง การ พิจารณา ของ ศาลอุทธรณ์ ดังนั้น สิทธิ ของ ผู้ร้อง ใน การยื่น คำร้อง จึง เป็น อัน ระงับ ไป ด้วย ความตาย ของ ผู้ร้อง ร้อยตำรวจโท แจ่ม จะ มา ยื่น คำร้องขอ เข้า เป็น คู่ความ แทน ผู้ร้อง ผู้มรณะ หาได้ไม่ คำสั่งศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ชอบแล้ว ศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วย และ เมื่อร้อยตำรวจโท แจ่ม ไม่อาจ เข้า มา เป็น คู่ความ แทนที่ ผู้ร้อง ได้ เช่นนี้ ร้อยตำรวจโท แจ่ม จึง เป็น บุคคลนอก คดี ไม่อยู่ ใน ฐานะ ที่ จะ ฎีกา ใน คดี นี้ ได้ ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย "

พิพากษายก ฎีกา ของ ร้อยตำรวจโท แจ่ม แพทย์ประทุม

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ